

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/4952

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון – הכרה במי שנספה בפגיעת איבה כחייל שנספה במערכה), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 1ב2 – 1. בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹ (בחוק זה – תקופת הוראת שעה), יקראו את חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ב–1950², כך שאחרי סעיף 2ב יבוא :

"הכרה במי שנספה 1ב2. (א) לעניין חוק זה, ייראו את מי ששירת בשירות בפגיעת איבה כחייל שנספה במערכה – הוראת שעה – חרבות ברזל
מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008³ (בסעיף זה – שירות מילואים), ונקרא לשירות מילואים נוסף בתוך חודשיים ממועד שחרורו משירות מילואים, ונספה בתוך תקופת הוראת השעה בפגיעת איבה שארעה בתקופה שבין שירות מילואים אחד למשנהו, כמי שמת תוך כדי ועקב שירות המילואים.

(ב) לעניין חוק זה יראו חייל בשירות קבע שנספה כתוצאה מפגיעת איבה שארעה בתקופת הוראות השעה כמי שמת תוך כדי ועקב השירות אף אם החבלה אינה חבלת שירות.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשי"ב, עמ' 162.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

(ג) לעניין חוק זה יראו חייל ששוחרר משירות סדיר ונספה כתוצאה מפגיעת איבה שארעה בתקופת הוראת השעה ובטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו, כמי שמת תוך כדי ועקב השירות.

(ד) לעניין סעיף זה, "תקופת הוראת השעה" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951.⁴

2. תיקון חוק בתי קברות צבאיים
בתקופת הוראת השעה יקראו את סעיף 14 לחוק בתי קברות צבאיים, התשי"א–1950,⁵ כך שאחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) מי ששירת בשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008⁶ (בפסקה זו – שירות מילואים), ונקרא לשירות מילואים נוסף בתוך חודשיים ממועד שחרורו משירות מילואים, ונספה בתוך תקופת הוראת השעה בפגיעת איבה שארעה בתקופה שבין שירות מילואים אחד למשנהו; בסעיף זה, "תקופת הוראת השעה" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951;⁷

(9) חייל ששוחרר משירות סדיר ונספה כתוצאה מפגיעת איבה שארעה בתקופת הוראת השעה ובטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו."

ד ב ר י ה ס ב ר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פרצה מלחמת חרבות ברזל עת החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים לעבר ישראל וכן חדירת מחבלים ליישובי הדרום. בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב של מאות אלפי משרתים בנסיבות חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008.

לצד הלחימה בדרום הארץ, צה"ל נדרש להילחם ולבצע פעולות הגנה והתקפה משמעותיות בגזרות ובחזיתות נוספות אשר יצרו עומס כבד על צה"ל, והובילו לגיוס חסר תקדים של מאות אלפי משרתי מילואים. עם זאת, בשל שיקולים משקיים וכלכליים, ובהתחשב בעלויות הגבוהות של גיוס מילואים נרחב

⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

⁵ ס"ח התשי"א, עמ' 258.

⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

⁷ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

המושטות על תקציב הביטחון, נדרש לשחרר באופן הדרגתי ולהוציא לריענון חלק מאנשי המילואים. מצב זה מקשה על השגרה התפקודית ועל הוודאות הכלכלית של חיילי המילואים ובני משפחותיהם, שכן בתקופת הביניים שבין שירות מילואים אחד למשנהו, משרתי המילואים מתקשים להתחייב מבחינה תעסוקתית למסגרות נוספות, בשל הכוונות הגבוהה ומחויבותם לשירות מילואים בעתיד הקרוב. בשל העובדה שמשרתי המילואים המשוחררים זמנית עדיין נחשבים לכוח מילואים זמין למרות שהם לא בשירות מילואים פעיל, מוצע לקבוע כי מי ששירת בשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ונקרא לשירות מילואים נוסף בתוך חודשיים ממועד שחרורו משירות מילואים, ונספה בפגיעת איבה בתקופה שבין שירות מילואים אחד למשנהו בתוך תקופת הוראת השעה, יוכר לעניין חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. נוסף על כך מוצע לקבוע כי גם מי ששוחרר משירות סדיר ונספה כתוצאה מפגיעת איבה שארעה בתקופת הוראת השעה ובטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו יוכר כמי שנספה תוך כדי ועקב השירות. לגבי חייל בשירות קבע שנספה כתוצאה מפגיעת איבה שארעה בתקופת הוראות השעה, מוצע לקבוע כי יוכר כחייל שנספה במערכה גם אם החבלה לא הייתה חבלת שירות. כמו כן מוצע לתקן את חוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950, ולקבוע כי בנסיבות האמורות תהיה זכאות לקבורה צבאית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)